

MENTORIA TITÃ · RETA FINAL



DIREITO ADMINISTRATIVO · ADM RF 03

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Centralização · descentralização · concentração ·
desconcentração · direta/indireta · autarquias ·
fundações · EP · SEM

135 questões

135 reais

0 autorais

CEBRASPE forte

Objetivo: dominar as diferenças que a banca troca de propósito: **órgão × entidade**; **hierarquia × vinculação**; **criada por lei × autorizada por lei**; **EP × SEM**.

MAPA DE PROVA

135 questões reais mostram onde a banca insiste.

O núcleo não é decorar nomes. É saber quem tem personalidade, como nasce, qual relação mantém com o ente instituidor e qual técnica organizacional está sendo usada.

135 reais

98 do bruto + 37 complementares.

0 autorais

incidência totalmente real.

2026

há questões recentes PCDF/TCE-RN.

7 núcleos

todos da matriz.

INCIDÊNCIA PRÁTICA DO BANCO

ALTÍSSIMA
Direta × indireta

ALTÍSSIMA
Órgãos / personalidade

ALTÍSSIMA
Autarquias + EP/SEM

ALTA
Lei + vinculação

REGRA TITÃ

Conceito repetido em questão recebe **explicação própria**. Por isso esta aula aprofunda órgãos, descentralização/desconcentração, autarquias e comparação EP × SEM.

FORA DO RECORTE

Terceiro Setor, OS, OSCIP, serviços sociais autônomos e entidades de apoio ficam na **ADM RF 04**. Aqui entram só se aparecerem como distrator.

CENTRALIZAÇÃO × DESCENTRALIZAÇÃO

A pergunta-chave é: a atividade saiu da pessoa jurídica?

CENTRALIZAÇÃO

O próprio ente político executa a atividade por meio de seus **órgãos**. A competência permanece dentro da mesma pessoa jurídica.



DESCENTRALIZAÇÃO

A execução é atribuída a **outra pessoa jurídica**: entidade da Administração Indireta ou particular delegado.

ENTE → OUTRA PESSOA

DUAS FORMAS QUE MAIS CAEM

POR SERVIÇOS / OUTORGA

O Estado cria ou institui entidade administrativa e lhe atribui determinada atividade. Ex.: autarquia. A relação é de **vinculação e controle finalístico**, não hierarquia.

POR COLABORAÇÃO / DELEGAÇÃO

O particular executa serviço mediante concessão, permissão ou outro vínculo legal. Em regra, transfere-se a **execução**, não a titularidade estatal do serviço.

PEGADINHA 95+

Delegação de competência entre autoridades não é sinônimo de descentralização administrativa. A banca já tentou chamar a especialização por outra pessoa jurídica de simples “delegação de competência”.

CONCENTRAÇÃO × DESCONCENTRAÇÃO

A atividade continua na mesma pessoa jurídica.

CONCENTRAÇÃO

Competências são reunidas em menos centros internos. É o movimento inverso da desconcentração.

×

DESCONCENTRAÇÃO

Distribuição interna de competências entre **órgãos da mesma pessoa jurídica**. Há relação hierárquica.

ÓRGÃO NÃO É ENTIDADE

ÓRGÃO

- centro de competências;
- **sem personalidade jurídica própria**;
- integra uma pessoa jurídica;
- surge por desconcentração.

ENTIDADE

- pessoa jurídica própria;
- patrimônio e capacidade de autoadministração;
- na indireta, atua descentralizadamente;
- mantém vinculação, não subordinação hierárquica.

Teoria do órgão

A atuação do agente, praticada no exercício da competência do órgão, é imputada à **pessoa jurídica** a que o órgão pertence. Não se imputa "ao agente" como titular final da atuação estatal.

CAPACIDADE PROCESSUAL

Alguns órgãos independentes/autônomos podem ir a juízo para defender prerrogativas institucionais. Isso **não lhes dá personalidade jurídica**.

DIRETA × INDIRETA

Uma tabela resolve a estrutura inteira.

Ponto	Administração Direta	Administração Indireta
Quem integra?	Órgãos dos entes políticos: União, estados, DF e municípios.	Entidades com personalidade própria.
Técnica	Centralização; internamente pode haver desconcentração.	Descentralização administrativa.
Personalidade	O órgão não tem personalidade própria; ela pertence ao ente político.	Cada entidade tem personalidade jurídica própria.
Exemplos	Ministérios, secretarias, delegacias, departamentos.	Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e SEM.
Relação interna	Hierarquia entre órgãos, conforme estrutura.	Sem hierarquia com o ente criador; há vinculação/tutela finalística.
Patrimônio	Do ente político.	Patrimônio próprio da entidade.

AUTARQUIA

Direito público. Criada diretamente por lei.

FUNDAÇÃO

Pode ser de direito público ou privado, conforme o modelo legal.

EMPRESA PÚBLICA

Direito privado. Capital integralmente público.

SEM

Direito privado. Controle estatal do capital votante. Sempre S.A.

NÃO ENTRE AQUI

OS, OSCIP, serviço social autônomo e entidade de apoio **não integram a Administração Indireta**. São assunto da ADM RF 04.

CRIAÇÃO, EXTINÇÃO E CONTROLE

“Criada por lei” e “autorizada por lei” não são sinônimos.

CF, art. 37, XIX: somente por lei específica poderá ser **criada autarquia** e autorizada a instituição de **empresa pública, sociedade de economia mista e fundação**, cabendo à lei complementar definir as áreas de atuação desta última.

AUTARQUIA	A própria lei específica cria a pessoa jurídica. Não depende de registro constitutivo para nascer.
EP / SEM	A lei específica autoriza ; a personalidade surge com os atos constitutivos e registro correspondentes.
FUNDAÇÃO	Se de direito público, regime autárquico; se de direito privado, a lei autoriza sua instituição, seguida de atos constitutivos.
EXTINÇÃO	Segue paralelismo: autarquia exige lei; entidades cuja instituição foi autorizada também dependem de autorização legislativa para extinção.

VINCULAÇÃO ≠ SUBORDINAÇÃO

HIERARQUIA

Existe dentro da mesma pessoa jurídica, entre órgãos e autoridades. Permite direção, revisão, ordens e controle hierárquico.

VINCULAÇÃO / TUTELA

É o controle finalístico da entidade indireta pelo ente instituidor, **nos limites da lei**. Não autoriza intervenção livre em toda decisão da entidade.

AUTARQUIAS

É a entidade mais cobrada do banco.

CONCEITO DE PROVA

Pessoa jurídica de **direito público**, criada diretamente por lei **específica**, com patrimônio e capacidade de autoadministração próprios, destinada ao desempenho de atividades administrativas típicas.

RELAÇÃO COM O ENTE

Possui autonomia administrativa, mas não soberania nem autonomia política. Não é “subordinada ao ministério”: está **vinculada** para controle finalístico.

NASCIMENTO

A personalidade nasce com a lei; registro em cartório não é requisito constitutivo.

REGIME

Predominantemente de direito público: concurso, licitação, controle, responsabilidade estatal e prerrogativas públicas.

BENS

São bens públicos e recebem proteção própria do regime público.

EXEMPLOS

INSS, IBAMA e agências reguladoras federais, entre outras.

PEGADINHA

“Tem personalidade própria, logo não se sujeita a licitação/controle” = **ERRADO**. Personalidade e autonomia não retiram a entidade do regime administrativo.

OAB

Segundo o STF, a OAB possui natureza **sui generis** e não integra a Administração Indireta como autarquia comum. É exceção que apareceu no banco, mas não merece virar o centro da aula.

FUNDAÇÕES PÚBLICAS

O erro mais comum é achar que existe um único regime.

FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Tem natureza **autárquica**. É pessoa jurídica de direito público e segue, em essência, o regime das autarquias.

FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Integra a Administração Indireta, mas tem personalidade de direito privado e regime híbrido, com incidência de normas públicas.

O QUE FIXAR

FINALIDADE	Voltada a atividades de interesse coletivo/social, sem exploração empresarial lucrativa como finalidade típica.
LEI	A CF fala em autorização legal para instituição de fundação e reserva à lei complementar a definição de suas áreas de atuação.
REGIME	Não aplique automaticamente todas as prerrogativas de direito público às fundações de direito privado.
INDIRETA	Fundação pública é entidade, não órgão. Tem personalidade e patrimônio próprios.

PEGADINHA 95+

“Toda fundação pública é pessoa de direito privado” = errado. “Toda fundação pública possui integralmente o mesmo regime público” = também errado.

EMPRESA PÚBLICA

Capital integralmente público + forma societária flexível.

NATUREZA

Pessoa jurídica de **direito privado** integrante da Administração Indireta. Pode prestar serviço público ou explorar atividade econômica, conforme sua lei e finalidade.

CAPITAL

100% público. Pode pertencer a mais de uma pessoa administrativa pública. "Integralmente público" não significa necessariamente "só da União".

FORMA

Pode adotar qualquer forma societária admitida em direito, conforme o modelo legal.

CRIAÇÃO

Lei específica autoriza a instituição; depois vêm os atos constitutivos/registro.

PESSOAL

Empregados regidos pela CLT, com ingresso mediante concurso público, ressalvadas hipóteses constitucionais.

LICITAÇÃO

Submete-se ao regime próprio das estatais (Lei 13.303/2016) e aos princípios administrativos aplicáveis.

PROVA

Personalidade privada **não** significa empresa privada comum: a estatal continua sujeita a concurso, controle, finalidade pública e regras específicas de contratação.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Capital misto + controle estatal + forma obrigatória de S.A.

NATUREZA

Pessoa jurídica de **direito privado** da Administração Indireta. O poder público deve deter o **controle do capital votante**.

FORMA SOCIETÁRIA

Ao contrário da empresa pública, a SEM deve ser constituída sob a forma de **sociedade anônima (S.A.)**.

CAPITAL	Há participação pública e privada; o Estado preserva o controle societário exigido em lei.
CRIAÇÃO	Lei específica autoriza sua instituição; a pessoa jurídica surge com a constituição/registro.
PESSOAL	Empregados celetistas, com concurso para admissão.
REGIME	Regime híbrido: direito privado + limitações e controles de direito público.

PEGADINHA CAMPEÃ

“SEM pode assumir qualquer forma societária” = **ERRADO**. Essa flexibilidade é associada à **empresa pública**; a SEM é S.A.

EP × SEM

A tabela mais importante da aula.

Ponto	Empresa Pública	Sociedade de Economia Mista
Personalidade	Direito privado	Direito privado
Capital	Integralmente público	Público + privado; controle estatal do votante
Forma societária	Qualquer admitida em direito	Somente S.A.
Criação	Autorizada por lei específica	Autorizada por lei específica
Pessoal	CLT + concurso	CLT + concurso
Contratações	Lei 13.303/2016	Lei 13.303/2016
Administração Indireta?	Sim	Sim
Hierarquia com ente?	Não; vinculação	Não; vinculação

O QUE É IGUAL

Direito privado, Administração Indireta, autorização legal, empregados CLT + concurso, controle estatal e regime da Lei 13.303.

O QUE SEPARA

Capital e forma societária. EP = capital 100% público e forma flexível. SEM = capital misto com controle estatal e S.A.

MACETE

EP = Exclusivamente Público. SEM = Sociedade anônima + Economia Mista.

AGÊNCIAS + PONTOS FINOS

O banco cobra essas exceções, mas elas não devem dominar a revisão.

AGÊNCIA REGULADORA

É **autarquia em regime especial**. Integra a Administração Indireta e possui autonomia técnica/decisória reforçada, conforme lei. Não é "ente soberano" nem fica sem controle.

AGÊNCIA EXECUTIVA

Não é uma nova espécie de pessoa jurídica. É **qualificação** atribuível a autarquia ou fundação que cumpra requisitos legais e celebre contrato de gestão.

OAB	Natureza sui generis segundo o STF; não integra a Administração Indireta como autarquia profissional comum.
SUBSIDIÁRIAS	A Constituição exige autorização legislativa para criação de subsidiárias de EP/SEM e para participação em empresa privada, observada a disciplina jurisprudencial e legal específica.
AUTONOMIA	Autonomia administrativa não equivale à autonomia política dos entes federativos.
CONTROLE	"Não há hierarquia" não significa "não há controle". Entidade indireta é fiscalizada e vinculada finalisticamente.

CORTE TITÃ

Se a alternativa usar **subordinada** para autarquia/agência ou disser que autonomia elimina controle, desconfie imediatamente.

BIZU 95+

35 pegadinhas para a véspera

1. **Órgão:** não tem personalidade jurídica própria.
2. **Entidade:** tem personalidade e patrimônio próprios.
3. **Desconcentração:** mesma pessoa jurídica + órgãos + hierarquia.
4. **Descentralização:** outra pessoa jurídica; não há hierarquia.
5. **Centralização:** o próprio ente executa por seus órgãos.
6. **Direta:** é formada por órgãos dos entes políticos.
7. **Indireta:** é formada por entidades com personalidade própria.
8. **Autarquia:** pessoa de direito público criada diretamente por lei.
9. **Autarquia:** não nasce por registro em cartório.
10. **Autarquia:** não é subordinada ao ministério; é vinculada.
11. **Fundação:** pode ser de direito público ou privado.
12. **Fundação pública de direito público:** tem natureza autárquica.
13. **EP:** pessoa jurídica de direito privado.
14. **EP:** capital integralmente público.
15. **EP:** pode assumir forma societária admitida em direito.
16. **SEM:** pessoa jurídica de direito privado.
17. **SEM:** capital misto com controle estatal.
18. **SEM:** forma obrigatória de sociedade anônima.
19. **EP/SEM:** instituição autorizada por lei específica.
20. **EP/SEM:** empregados celetistas + concurso.
21. **Vinculação:** é controle finalístico; não é hierarquia.
22. **Hierarquia:** ocorre dentro da mesma pessoa jurídica.
23. **Personalidade privada:** não retira EP/SEM da Administração Pública.
24. **Agência reguladora:** é autarquia em regime especial.
25. **Agência executiva:** é qualificação, não nova entidade.
26. **OAB:** não é autarquia comum da Administração Indireta.
27. **Teoria do órgão:** ato do agente é imputado à pessoa jurídica.
28. **Capacidade processual do órgão:** não equivale a personalidade jurídica.
29. **Patrimônio próprio:** é característica das entidades indiretas.
30. **Subsidiária de estatal:** tema ligado a autorização legislativa específica.
31. **Terceiro Setor:** não integra a Administração Indireta.
32. **OS/OSCIP:** não são autarquias, fundações, EP ou SEM.
33. **Criação × autorização:** autarquia é criada; estatais são autorizadas.
34. **Controle finalístico:** é limitado à lei; não permite intervenção livre.
35. **Autonomia:** não é soberania nem autonomia federativa.

SIMULADO RELÂMPAGO

18 itens - faça em 7 minutos

Todos os itens foram construídos a partir dos padrões recorrentes das 135 questões reais.

01	Desconcentração envolve distribuição de competências entre órgãos da mesma pessoa jurídica.	C / E
02	A criação de autarquia depende apenas de autorização legal, sendo a personalidade adquirida no registro.	C / E
03	As entidades da Administração Indireta mantêm hierarquia com o ente instituidor.	C / E
04	A Administração Direta é composta por órgãos integrados aos entes políticos.	C / E
05	Órgãos públicos possuem, como regra, personalidade jurídica própria.	C / E
06	A capacidade processual excepcional de certos órgãos lhes confere personalidade jurídica.	C / E
07	Empresa pública possui capital integralmente público.	C / E
08	Sociedade de economia mista pode assumir qualquer forma societária.	C / E
09	SEM é pessoa jurídica de direito privado e deve assumir a forma de S.A.	C / E
10	Empresa pública e SEM têm sua instituição autorizada por lei específica.	C / E
11	Fundação pública pode apresentar personalidade de direito público ou privado.	C / E
12	Toda fundação pública está integralmente submetida ao mesmo regime jurídico.	C / E
13	Agência reguladora é autarquia em regime especial.	C / E
14	Agência executiva constitui nova espécie autônoma de entidade da Administração Indireta.	C / E
15	Vinculação permite controle finalístico, mas não cria subordinação hierárquica.	C / E
16	A OAB é tratada pelo STF como autarquia comum integrante da Administração Indireta.	C / E
17	A teoria do órgão imputa a atuação funcional à pessoa jurídica a que o órgão pertence.	C / E
18	OS e OSCIP integram a Administração Indireta ao lado das autarquias e estatais.	C / E

META TITÃ

0-2 erros: pronto. 3-4: revise páginas 3-6 e 11. 5+: volte ao mapa órgão × entidade e lei × autorização.

FECHAMENTO

Gabarito + revisão de 5 minutos

Item	Gab.	Chave
0	C	mesma pessoa + órgãos
1	E	autarquia é criada por lei
2	E	há vinculação, não hierarquia
3	C	órgãos dos entes
4	E	órgão é despersonalizado
5	E	capacidade ≠ personalidade
6	C	capital 100% público
7	E	SEM = S.A.
8	C	direito privado + S.A.
9	C	autorização legal
10	C	dois modelos
11	E	regimes distintos
12	C	autarquia especial
13	E	mera qualificação
14	C	controle finalístico
15	E	OAB sui generis
16	C	imputação à pessoa
17	E	Terceiro Setor fora da indireta

SE SÓ PUDER REVER 8 COISAS

- descentralização ≠ desconcentração;
- órgão ≠ entidade;
- direta ≠ indireta;
- hierarquia ≠ vinculação.

- autarquia = criada por lei;
- fundação = dois regimes;
- EP = capital público + forma flexível;
- SEM = capital misto + S.A.

FONTES E RECORTE

Matriz PPRN: centralização/descentralização; concentração/desconcentração; Administração Direta/Indireta; autarquias; fundações; empresa pública; sociedade de economia mista. **Banco Titã:** 135 questões reais, 98 aproveitadas do bruto + 37 reais complementares, 0 autorais. **Base normativa:** Constituição Federal, art. 37, XIX e XX; Decreto-Lei 200/1967; Lei 13.303/2016, nos pontos pertinentes.

LEITURA INTELIGENTE

Nesta aula, a prova é vencida por **pares de oposição**. Antes de marcar, pergunte: mesma ou outra pessoa jurídica? órgão ou entidade? criou ou autorizou? capital público ou misto? forma livre ou S.A.?